

1500511-49.2021.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... ter sido a arma utilizada para a prática do roubo, intimidando-se a vítima, conforme se extrai do depoimento prestado em juízo, é o suficiente para a incidência de referida majorante.

Veja-se:

"ROUBO MAJORADO - Artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal - Sentença condenatória em parte - Apelo de ambas as partes - Ministério Público requer o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, . - centro

CEP: 13970-906 - Itapira - SP

Telefone: (19) 3863-0523 - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

1500511-49.2021.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500511-49.2021.8.26.0272

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO SANTOS BRITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

ROBERTO SANTOS BRITO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE São PAULO como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 03 de junho de 2021, por volta das 20h50, no estabelecimento comercial denominado "Mercado Silva & Silva", situado na Rua Alemanha, nº 54, Bairro Jardim Magali, nesta cidade e Comarca de Itapira, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Natanael Assis Pereira, proprietário do estabelecimento, subtraiu para si R\$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, pertencente ao mencionado estabelecimento. A denúncia foi recebida (fls. 34/36), o acusado foi citado (fl. 64) e apresentou resposta à acusação (fls. 75/76).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 11/14), documentos de fls. 56/62, filmagens da câmera de segurança depositadas em cartório (fls. 65/67) e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e indubitosa.

A vítima, Natanael Assis Pereira, ouvida em juízo, disse que no dia dos fatos estava sentado na porta do mercado, quando o réu chegou com um revólver e pedindo o dinheiro. Contou a vítima que o acusado a empurrou para trás e pegou o dinheiro no caixa do mercado, onde estava sua esposa. Indagado, esclareceu que o acusado colocou a arma no seu peito e o empurrou para trás. Relatou a vítima que não possui as duas pernas e estava sentada em sua cadeira de rodas quando o acusado chegou lhe apontando a arma e o empurrando. Indagado, respondeu que foi roubado aproximadamente R\$ 200,00 do mercado. Indagado sobre as vestimentas do acusado, disse que ele estava vestindo calça, camisa, máscara e usava capuz. No entanto, disse que dava para ver o olho dele e seu rosto, porque a máscara era meio larga. Indagado, disse que o revólver era pequeno e que acredita ser um 38. Outrossim, durante a audiência de instrução, a vítima foi convidada a realizar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. O acusado estava identificado com o número 2. A vítima descartou o indivíduo que portava o número 3 e reconheceu, como sendo a pessoa que praticou o delito de roubo, o indivíduo que portava o número 2, ou seja, o réu. Anoto que a vítima disse que não tinha certeza absoluta mas acreditava que o réu era o de número 2.

O policial civil Carlos Alberto Verdeli, ouvido em juízo, disse que no dia dos fatos o acusado teria roubado o mercadinho do senhor Natanael e, em datas posteriores, efetuado roubo em outro estabelecimento do município (posto), tendo sido localizado pela força policial da cidade de Itapira no dia 06/06/2021, na posse de uma arma de fogo. Esclareceu que, posteriormente, uma vez na cadeia de Itapira, foi chamado o senhor Natanael que reconheceu o acusado como sendo o roubador do mercado Silva & Silva. Indagada, a testemunha disse que Natanael reconheceu o acusado presencialmente, tendo o reconhecimento sido realizado na sala de identificação da delegacia de polícia de Itapira. Indagado, disse que Natanael fez a identificação pessoal do autor do fato. Indagado sobre o acusado estar usando máscara no dia dos fatos, disse que essa circunstância teria sido comentada com o delegado de polícia, porém, frisou que a identificação do réu se deu de forma pessoal pela vítima.

Por sua vez, a policial civil, Andressa Ribeiro Bertoni Loureiro, ouvida em juízo, disse que a vítima Natanael esteve na delegacia no dia posterior aos fatos para registrar ocorrência. Relatou que a vítima teria contado que o acusado estava com a arma por baixo da roupa e que havia câmera de segurança no mercadinho. Esclareceu que o réu teria efetuado outro roubo no município (em um posto) e, uma vez detido, a vítima Natanael foi convidada a ir até a delegacia para realizar o reconhecimento. Indagada, disse que a vítima Natanael fez o reconhecimento pessoal do réu Roberto. Indagada, disse que as imagens fornecidas pela vítima não se recorda se o roubador usava capuz e máscara, não tendo tido acesso às imagens. Interrogado judicialmente, o acusado negou os fatos. Esclareceu que foi preso por conta de posse de arma e nenhum outro delito. Indagado, disse que foi preso na posse dessa arma perto do cartório. Indagado, disse que estava sendo ameaçado e por isso andava com arma de fogo, mas não para cometer delito de roubo.

Em que pese a negativa do acusado, sua versão está isolada nos autos.

A vítima, ouvida em juízo, relatou que estava sentada em frente ao mercado.

Esclareceu que não possui as duas pernas e, por isso, estava sentada em sua cadeira de rodas em frente ao mercado. Afirmou que o acusado estava armado e direcionou a arma para seu peito, empurrando-o para trás. Contou que, ato contínuo, o réu ingressou no mercado e subtraiu aproximadamente R\$ 200,00 do caixa, no qual se encontrava sua esposa.

Anoto, nesse ponto, que na fase policial e no auge da contemporaneidade dos fatos, a vítima reconheceu pessoalmente o acusado como sendo o indivíduo que anunciou o

assalto e subtraiu o dinheiro do caixa do supermercado. Por sua vez, durante o reconhecimento realizado em juízo, foram-lhe apresentados três indivíduos, sendo certo que o réu portava o número 2. Durante o reconhecimento judicial, a vítima prontamente descartou o indivíduo que portava o número 3. Sendo-lhe apresentados os outros dois indivíduos, a vítima disse que não poderia dar certeza absoluta, mas, acreditava que o autor do roubo era o de número 2, ou seja, o próprio acusado. Assim, insofismável que a vítima reconheceu pessoalmente o acusado tanto na fase policial como em juízo. Ademais, a vítima disse que lhe teria sido possível observar os olhos e o rosto do acusado no dia dos fatos, especialmente porque a máscara que usava era larga.

As autoridades policiais ouvidas em juízo disseram que o réu foi detido na posse de uma arma de fogo e que teria cometido delito de roubo em um posto do município, sendo que, com sua prisão, o representante do estabelecimento vítima foi chamado na delegacia de polícia, no caso, a vítima Natanael, que reconheceu pessoalmente o acusado na fase investigativa.

Nesse cenário, entendo que não há razão para se suspeitar da palavra da vítima, não havendo nada nos autos que sugira pretenda esta culpar um inocente.

Da mesma maneira, não há nada nos autos que desabone as palavras dos agentes públicos, que depuseram sob o compromisso legal de dizer a verdade. As declarações por eles prestadas são coerentes, seguras e convincentes, razão pela qual constituem meio idôneo de prova.

Neste sentido:

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 504137/SP, Relator Felix Fischer, Data do Julgamento: em 14/5/2019). (destaquei).

Por tais motivos, não há falar-se em insuficiência de provas para a condenação, vez que comprovada à saciedade a autoria delitiva.

Reconheço, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal, porque a vítima afirmou categoricamente que o acusado não só estava armado, como também direcionou a arma para seu peito, enquanto se encontrava sentado em sua cadeira de rodas.

Nesse passo, anoto que o fato de a arma não ter sido apreendida, se estava municiada ou não, se possuía ou não potencialidade lesiva, é irrelevante para a configuração da causa de aumento de pena em apreço.

A existência de elementos de convicção nos autos que comprova ter sido a arma utilizada para a prática do roubo, intimidando-se a vítima, conforme se extrai do depoimento prestado em juízo, é o suficiente para a incidência de referida majorante.

Veja-se:

"ROUBO MAJORADO - Artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal - Sentença condenatória em parte - Apelo de ambas as partes - Ministério Público requer o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo - Defesa requer (1) o reconhecimento de crime único; (2) a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado, para cumprimento da pena - Provimento do recurso acusatório e desprovimento do recurso da defesa - Pedido de aplicação da majorante do emprego de arma de fogo - Arma não apreendida - Desnecessidade - Emprego de arma de fogo comprovado pela prova oral - Impossibilidade de reconhecimento de crime único, pois a conduta criminosa atingiu a esfera patrimonial de duas vítimas distintas - Concurso formal configurado - Ainda que o réu seja primário, praticou crime grave, mediante o emprego de grave ameaça consubstanciada no uso de arma de fogo, indicativo de periculosidade e de personalidade violenta - Regime fechado adequadamente estabelecido - Sentença condenatória parcialmente reformada, para reconhecimento do emprego de arma de fogo - RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA". (TJSP; Apelação Criminal 0046782-85.2018.8.26.0050; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro

Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019) (destaquei).

Enfim, à vista do conjunto probatório, tem-se que os fatos narrados na denúncia foram integralmente confirmados pelas provas produzidas, de modo que a condenação do acusado se mostra de rigor.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, anoto que a culpabilidade é exacerbada na medida em que extrapolou de forma horrenda a gravidade inerente ao delito em apreço. Com efeito, restou apurado durante a instrução penal que o representante legal do estabelecimento vítima (Natanael) não possui as duas pernas e estava em sua cadeira de rodas defronte ao mercado, quando o acusado chegou e colocou a arma em seu peito, empurrando-o. Assim, evidente que a violência empregada extrapolou aquela que é inata ao delito em exame. Desse modo, em razão dessa circunstância judicial negativa, elevo a pena de 1/5 e fixo a pena base em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes. Verifica-se, no entanto, a circunstância agravante da reincidência. Tratando-se, aliás, o acusado de pessoa multirreincidente em crimes dolosos, conforme anota a certidão de fls. 101/110 (processos nº 0000235-34.2017.8.26.0272 (receptação), nº 000332-97.2018.8.26.0272 (furto qualificado), nº 0001253-27.2016.8.26.0272 (ameaça) e nº 1505765-26.8.26.0363 (droga, receptação, embriaguez ao volante), elevo a reprimenda em 1/3 e estabeleço a pena intermediária em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 16 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, no entanto, a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal (emprego de arma de fogo). Em razão disso, elevo a reprimenda de 2/3 e fixo a pena definitiva em 10 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Como não há elementos acerca da condição financeira do acusado, fixo o valor unitário da multa no mínimo legal.

Considerando ser o acusado multirreincidente em crimes dolosos, bem como a quantidade de pena aplicada, no termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Nos termos do art. 387, §1º do Código de Processo Penal, veda-se ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sendo a prisão preventiva necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, máxime em razão da superveniência de sentença condenatória, que reforça a convicção de que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso concreto.

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A aplicação deste dispositivo carece de melhor regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento tão somente no tempo de custódia cautelar, o juízo do processo de conhecimento necessitaria ter acesso a dados pessoais do acusado, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui, além do requisito objetivo, o subjetivo. Tal análise, a meu ver, deve ser feita no âmbito da execução penal.

Consigno que o desconto imposto pela legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas. Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução.

Diante da quantidade de pena aplicada e da multirreincidência do acusado, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, Código Penal). Pelos mesmos motivos, incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, Código Penal).

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o acusado ROBERTO SANTOS BRITO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157,

§2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa de valor unitário mínimo, vedado o direito de recorrer em liberdade. Nos termos das NSCGJ, recomende-se a prisão do acusado em presídio adequado ao regime prisional fixado nesta sentença. Expeça-se o necessário.

Oportunamente, se o caso, expeça-se guia de execução provisória.

Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno o sentenciado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução.

Expeça-se, se o caso, certidão de honorários ao defensor nomeado, nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe.

P.I.

Itapira, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA